

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1042/2534

ธนาคาร สยาม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผา ทอง กิจ เชียงใหม่
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 941, มาตรา 983, มาตรา 984, มาตรา 985

เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดโจทก์ผู้ทรงมิได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อ
จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยเพื่อให้ใช้เงินตามตัว เพียงแต่มีหนังสือทวงถามไปยัง
จำเลยผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินถือว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามวิธีการตามที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 985 ประกอบด้วยมาตรา 941 บังคับไว้ จึงฟังไม่ได้
ว่าจำเลยผิดคำมั่นไม่ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ แม้ภายหลังจะปรากฏว่า
โจทก์ทวงถามจำเลยและจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินตามตัวก็เป็นเรื่องโจทก์ปฏิบัติการ
ทวงถามแบบหนึ่งทั่วไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 5 ต่อสู้ว่า จำเลยที่ 5 ไม่
ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์เพราะโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิด
กันฉ้อฉลนั้นภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยที่ 5 ที่จะต้องนำเสนอให้รับฟังได้ดังที่
จำเลยที่ 5 กล่าวอ้าง เมื่อเช็คพิพาทได้มาโดยมีมูลหนี้ จำเลยที่ 5 มีหน้าที่ต้องนำเสนอ
ว่า จำเลยที่ 2 ผิดสัญญาต่อ ย.จนย. ได้ออกเลิกสัญญาขายหุ้นและโจทก์ได้รับโอน
เช็คพิพาทโดยทราบดีว่าสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างจำเลยที่ 2 กับ ย. ได้เลิกกัน เมื่อ
จำเลยที่ 5 ไม่สามารถสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาท
ไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทในฐานะผู้ส่ง
จ่าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการนำตัวสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวสัญญาจะใช้เงินจำนวน 1,784,942 บาท ให้แก่โจทก์ในวันที่ 15 มกราคม 2528 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้อวัล มาขายลดแก่โจทก์ ในการขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้มอบตัวสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ ที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกตัว สัญญาจะใช้เงินจำนวน 1,784,942 บาท แก่จำเลยที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2528 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้สลับหลังตัวดังกล่าวมอบให้แก่โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าขายลดตัวสัญญาใช้เงิน ที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดแก่โจทก์กับมอบเช็ค 1 ฉบับที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้สั่งจ่ายเงินจำนวน 1,784,942 บาท แก่จำเลยที่ 2 หรือผู้ถือ ลงวันที่สั่งจ่าย 15 มกราคม 2528 มอบแก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าขายลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 6 ทำสัญญา ค้ำประกันหนี้ขายลดตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์ โดยยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เมื่อครบกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดแก่โจทก์นั้นแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ชำระเงินตามตัวโจทก์ทวงถามจำเลยที่ 4 ให้ชำระเงินตามตัวที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกนั้นแล้ว จำเลยที่ 4 ไม่ชำระโจทก์นำ เช็คที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ออกไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้อวัล จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 5 ต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ออกพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 6 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญาพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 ขอให้ศาล

พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยที่ 4 ที่ 5 ให้การว่า วันที่ 14 มิถุนายน 2527 นายยุทธนาสันติกุล ซื้อหุ้นของบริษัทฟิงนครการเกษตร จำกัด จากจำเลยที่ 2 จำนวน 1,000 หุ้น ในราคา 10,000,000 บาท ชำระราคาเป็นเงินสดในวันทำสัญญา 1,000,000 บาท ชำระหนี้แทนจำเลยที่ 2 ให้แก่เจ้าหนี้จำนวน 5,000,000 บาท นอกนั้นชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 6 ฉบับ กับมอบเช็คค่าประกันอีก 6 ฉบับ แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาไม่สามารถโอนหุ้นให้แก่นายยุทธนาผู้ซื้อได้ครบ คงโอนให้ได้เพียง 400 หุ้น ผู้ซื้อได้บอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยที่ 2 จะต้องคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวแก่ผู้ซื้อ แต่จำเลยที่ 2 เจตนาทุจริตสมคบกับโจทก์ฉ้อฉลจำเลยที่ 4 ที่ 5 และผู้ซื้อโดยโอนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คพิพาทที่ผู้ซื้อมอบแก่จำเลยที่ 2 ไว้ให้แก่โจทก์โดยไม่ได้มีการจ่ายเงินตอบแทนใด ๆ ต่อกันและโจทก์ทราบถึงการเลิกสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับจำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวไม่มีมูลหนี้แล้วโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากจำเลยที่ 4 เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ตกลงดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์มิได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยที่ 4 ตามวันเวลาสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋ว จำเลยที่ 4 จึงไม่ได้ผิดนัด โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 4 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 1,873,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปี จากต้นเงิน 1,784,942 บาท จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบ

1,918,445.88 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน

1,784,942 บาท และจำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 1, 174,041.10 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 จะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 4 ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตัวสัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคล คนหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตัวให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคน หนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับรับเงิน โดยตัวสัญญาใช้ เงินนั้นต้องมีการระบุนายการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983 โดยเฉพาะวันถึงกำหนดใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน และถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้ แกลงไว้ในตัวสัญญาใช้เงิน ก็ให้ถือเอาภูมิลำเนาของผู้ออกตราสารนั้นเป็นสถานที่ใช้ เงินตามมาตรา 984 นอกจากนั้นมาตรา 985 ยังบัญญัติให้นำบทบัญญัติของมาตรา 941 ว่าด้วยตัวแลกเงินมาใช้บังคับแก่กรณีของตัวสัญญาใช้เงินด้วย ซึ่งมาตรา 941 ได้บัญญัติว่า อันตัวแลกเงินนั้นย่อมจะพึงใช้เงินในวันถึงกำหนดและถึงกำหนดวันใด ผู้ทรงตัว นำตัวเงินไปยื่นให้ใช้เงินในวันนั้นแต่ข้อเท็จจริงได้ความแต่เพียงว่า โจทก์มี หนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ 4 ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินภายหลังจากตัวสัญญาใช้เงิน นั้นถึงกำหนดให้ใช้เงินแล้ว มิได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยที่ 4 ณ ภูมิลำเนา ของจำเลยที่ 4 ในวันถึงกำหนดใช้เงินเพื่อให้ใช้เงินตามตัว ถือได้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติ ตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบด้วยมาตรา

941 บังคับไว้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ผิดคำมั่นสัญญาไม่ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ แม้ภายหลังจะปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ชำระเงินตามตัวให้ก็เป็นเรื่องโจทก์ปฏิบัติกรทวงถามแบบหนี้ทั่วไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 4

ที่จำเลยที่ 5 ฎีกาว่า จำเลยที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ เพราะโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลนั้น ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยที่ 5 ที่ต้องนำสืบให้รับฟังได้ดังที่จำเลยที่ 5 อ้าง แต่ได้ความเพียงว่า นายสุรศักดิ์ ผู้จัดการของโจทก์สาขาเชียงใหม่ซึ่งรับซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยที่ 1 และรับตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกและเช็คพิพาทที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 นั้น ได้ทราบที่มาหรือมูลหนี้ของตัวสัญญาใช้เงินและเช็คพิพาทคดีนี้แล้วว่า จำเลยที่ 2 ได้มาตามสัญญาขายหุ้นให้นายยุทธนา เมื่อเช็คพิพาทได้มาโดยมีมูลหนี้จำเลยที่ 5 มีหน้าที่ต้องนำสืบต่อไปว่า จำเลยที่ 2 ผิดสัญญาต่อนายยุทธนาจนนายยุทธนาได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และโจทก์ได้รับโอนเช็คไว้โดยทราบดีว่าสัญญาระหว่างจำเลยที่ 2 กับนายยุทธนาได้มีการตกลงเลิกสัญญากัน แต่จำเลยที่ 5 ไม่สามารถนำสืบได้จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบตามเช็คในฐานะเป็นผู้ส่งจ่าย

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ